

Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet för tredjelandstillialer att rapportera vissa uppgifter

EGEN KONSOLIDERING - inte Finansinspektionens officiella text

Konsoliderad t.o.m. FFFS 2026:20, sammanställd 2026-10-09.

Införda ändringsförfattningar:

- FFFS 2026:20 (i kraft 2026-07-01) - ny rubrik; nya lydelse av 1-3 §§; ny paragraf 2 a §; 4 § upphävd. Ändringen innebär bl.a. att de allmänna råden tagits bort. 4 § var författningens sista paragraf, varför numreringen inte påverkas (paragrafen har utelämnats).

Ändringsförfattningar ej ännu i kraft: inga.

Observera: Detta är en egen konsolidering. De officiella texterna på fi.se (grundförfattningen och ändringsförfattningarna) är den rättsligt bindande källan. Vid eventuella avvikelser gäller de officiella texterna.

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, www.fi.se

ISSN 1102-7460

Utkom från trycket den 21 december 2020

Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet för tredjelandstillialer att rapportera vissa uppgifter;

beslutade den 15 december 2020.

Finansinspektionen föreskriver¹ följande med stöd av 5 kap. 2 § 17 förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för filialer till företag som driver verksamhet genom filial i Sverige och som har huvudkontor i ett tredjeland (tredjelandstillföretag), och som har fått tillstånd enligt 1 a kap. 56 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

Uppgifter till Finansinspektionen

2 § En filial enligt 1 § ska lämna Finansinspektionen uppgifter om

1. de tillgångar och skulder som anges i 5 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2026:10) om vissa krav för tredjelandstillialer, som är redovisade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder med de begränsningar som följer av god redovisningssed i Sverige, med en uppdelning som visar

a) de största bokförda tillgångarna och skulderna uppdelade på sektor och typ av motpart, framför allt exponeringar inom den finansiella sektorn,

b) väsentliga koncentrationer av exponeringar och finansieringskällor till särskilda typer av motparter, och

c) väsentliga interna transaktioner med tredjelandstillföretaget och med medlemmar i företagets grupp,

2. huruvida filialen uppfyller kraven i 5 b kap. 4-7 §§ lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, och

3. de arrangemang för insättningsskydd som finns tillgängliga för insättare i filialen, i enlighet med artikel 15.2 och 15.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU.

2 a § Filialen ska också lämna Finansinspektionen följande uppgifter om tredjelandstillföretaget

1. aggregerad information om tillgångar och skulder som innehas respektive bokförs av dotterföretagen och andra filialer från tredjeland inom tredjelandstillföretagets grupp i Europeiska unionen,

2. hur tredjelandstillföretaget efterlever de tillsyns krav det ska tillämpa, dels individuellt, dels för gruppen,

3. omfattande översyner och bedömningar när dessa utförs rörande tredjelandsföretaget samt de efterföljande tillsynsbesluten, vid behov,
 4. tredjelandsföretagets återhämtningsplaner och de specifika åtgärder som tredjelandsföretaget kan vidta när det gäller filialer från tredjeland enligt de planerna samt eventuella senare uppdateringar och ändringar av planerna,
 5. tredjelandsföretagets affärsstrategi i förhållande till filialer från tredjeland och eventuella senare ändringar av den strategin, och
 6. de tjänster som tredjelandsföretaget tillhandahåller kunder som är etablerade eller belägna i Europeiska unionen på basis av kundinitierade kontakter avseende tjänster enligt 1 a kap. 56 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.
- 3 §** Bestämmelser om den uppgiftslämning som en filial ska göra enligt 2 och 2 a §§ finns i den delegerade förordning som Europeiska kommissionen ges befogenhet att anta enligt artikel 48 I i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1619 av den 31 maj 2024 om ändring av direktiv 2013/36/EU vad gäller tillsynsbefogenheter, sanktioner, filialer från tredjeland och miljö, samhällsansvar och bolagsstyrningsrisker.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 29 december 2020.

ERIK THEDÉEN

Sara Ehnlund Martinussen

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878. (Fotnot i grundförfattningen. FFFS 2026:20 hänvisar i sin egen fotnot till direktivet i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1619.)